



Corte Superior de Justicia de Lima
Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo
Sede "Cesar Augusto Mansilla Novella"

EXPEDIENTE : 05236-2023-0-1801-JR-CA-09
MATERIA : IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO
SPECIALISTA : MEDINA FERNÁNDEZ, L. PAOLA
DEMANDANTE : MINISTERIO DE DEFENSA
DEMANDADO : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
LITISCONSORTE : CABRAL MEJÍA, ERNESTO ALONSO

SENTENCIA

RESOLUCIÓN N° NUEVE

Lima, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.-

Asunto

Emitir pronunciamiento sobre la demanda contencioso administrativa interpuesta por el **MINISTERIO DE DEFENSA** contra el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** y **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**, pretendiendo que se declare nulo el acto administrativo emitido por esta entidad.

I. VISTOS

Petitorio:

1. Resulta de autos que por escrito de fs. 50-66, el ministerio recurrente interpone demanda contencioso administrativa, solicitando se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 000782-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 9 de marzo de 2023, que declara fundado el recurso de apelación presentado por Ernesto Alonso Cabral Mejía, y le ordena entregar la información solicitada.
2. El ministerio accionante interpone su demanda bajo los argumentos siguientes:
 - a. La petición de Ernesto Cabral Mejía no resultaba atendible, por cuanto, dicha información tiene la condición de secreta, encontrándose exceptuada de ser entregada al amparo de lo dispuesto en el artículo 15, literal d) del numeral 1 del TUO de la Ley N° 27806, concordada con la Directiva General N° 01-2022-DE/SG "Normas para garantizar la Seguridad de la información en el Ministerio de Defensa", así como, con la Directiva N° 022-21/JCCFFAA/SJ "Normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas";
 - b. Dado que estamos frente a documentación e información relacionada con el objetivo de lograr el restablecimiento del orden público, mantenimiento del Estado de Derecho y subsistencia del orden democrático, en el marco de un Estado de Emergencia Nacional, a través de acciones militares desplegadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, por ende, se justifica



- que tal información tenga la clasificación de secreta y no sea *per se* de público conocimiento;
- c. La resolución impugnada señala que, la denegatoria a la solicitud del ciudadano no debió basarse únicamente en la invocación al carácter secreto de la información pública requerida, sino que se debió profundizarse en las razones del por qué justificadamente tiene dicho carácter;
 - d. No existe un solo argumento en el que se desarrolle y evalúe su postura, y con ello, la principal razón para la denegatoria, relacionada con su naturaleza y vinculación al ámbito militar y la seguridad nacional;
 - e. No se ha ponderado el valor jurídico relacionado a la seguridad nacional y el rol que cumplía las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, por mandato constitucional, frente a las diversas protestas violentistas suscitadas a nivel nacional.

Argumentos de los demandados

- 3. La entidad emplazada, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito de fs. 142-154, contesta la demanda solicitando se declare infundada, bajo los argumentos siguientes:
 - a. El ministerio demandante ha obviado que toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía, por ser de interés general y, en caso dicha información corresponda a un supuesto de excepción previsto en los artículos 15 a 17 de la Ley de Transparencia, constituye deber de las entidades acreditar dicha condición, debido a que poseen la carga de la prueba;
 - b. La resolución impugnada motiva su decisión señalando que cuando una entidad alega que determinada información es secreta, la misma debe encontrarse clasificada como tal conforme a determinados requisitos formales, como su aprobación por el titular del sector o pliego o por un funcionario designado por éste para dicho fin, así como, llevar un registro de la información de acceso restringido, el cual se dividirá en información secreta e información reservada, registro que comprende el número de resolución del titular del sector o del pliego y la fecha de resolución por la cual se le otorgó dicho carácter, la denominación del documento clasificado y su código, entre otra información relacionada con dicha clasificación;
 - c. El ministerio demandante a pesar que denegó la solicitud de acceso a la información alegando el carácter de secreto en base al literal d) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, no fundamentó las razones por las cuales la información requerida tiene dicho carácter, pues solo menciona el referido literal (información referida a ordenes de operaciones, logísticas y conexas), relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros estados o fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas) pero sin indicar como la divulgación de los documentos referidos por el recurrente, originaría un riesgo determinado, pese a que tiene la carga de acreditarlo, por lo que, la información solicitada mantiene su carácter público;



- d. La Resolución N° 00782-2023 -JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA cumple con la debida motivación con base en las normas especiales, como es de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, no siendo cierto entonces lo que pretende hacer consentir el ministerio demandante, cuando señala que la misma ha omitido desarrollar, fundamentar y motivar la resolución;
 - e. Las entidades de la Administración Pública no pueden argüir por cualquier motivo la configuración de una excepción a la Ley de Transparencia, sino que tienen la obligación de sustentarla a través de las excepciones reguladas en normas con rango legal y su interpretación para su aplicación debe ser restrictiva, debido a que estamos frente a una limitación a un derecho fundamental, es decir, que la sola mención de la norma sin ninguna fundamentación en los hechos y en el derecho en un caso en específico, no resulta conforme a los estándares regulados por las normas de transparencia y acceso a la información pública.
4. Por Resolución N° CUATRO (fs. 182-184), se declarar Rebelde al Litisconsorte, Ernesto Alonso Cabral Mejía.

Saneamiento y Fijación de Punto Controvertido

5. Por Resolución N° CUATRO (fs. 182-184), se declaró Saneado el proceso, fijándose como punto controvertido: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 00782-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 9 de marzo de 2023, que resolvió fundado el recurso de apelación presentado por Ernesto Alonso Cabral Mejía, en consecuencia, ordena al ministerio accionante entregar la información solicitada, mediante formulario de fecha 26 de diciembre de 2022.

II. CONSIDERANDOS

1. El artículo 148 de la Constitución Política del Estado, dispone que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
2. De conformidad con el artículo 1 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo -Ley N° 27584-, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.
3. Acorde con los numerales 1) y 2) del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley N° 27444-, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho: la contravención a la Constitución Política, a las leyes o a las normas reglamentarias, y, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere su artículo 14. Cabe precisar que, la Ley del Procedimiento Administrativo General tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la



Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general (acorde al Artículo III de su Título Preliminar).

4. De la revisión del expediente administrativo¹ aportado se aprecia que:
 - a. El 26 de diciembre de 2022, Ernesto Alonso Cabral Mejía solicitó mediante Formulario de Acceso a la Información Pública *"Copia (s) del (los) Informe (s) operativo y anexos (señalado en el artículo 46 del DS 003-2020-DE), que fueron emitidos en el marco del DS 143-2022-PCM, teniendo en cuenta los incisos 45.7 y 45.8 del DS 003-2020-DE"* (fs. 126);
 - b. Por Oficio N° 154-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero de 2023 (fs. 88), se comunica al solicitante que no es viable la entrega de la información solicitada;
 - c. El 24 de enero de 2023 Ernesto Alonso Cabral Mejía interpuso recurso de apelación (fs. 79-87);
 - d. En tal sentido, la Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública debatida N° 00782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 9 de marzo de 2023 (fs. 127-134), resolvió declarar fundado el recurso de apelación y se ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entregue la información solicitada por Ernesto Alonso Cabral Mejía, declarando agotada la vía administrativa.

Sobre el Acceso a la Información Pública

5. El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado establece el derecho fundamental de toda persona a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, exceptuándose las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
6. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública -Ley N° 27806-, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política.
7. El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública -Decreto Supremo N° 021-2019-JUS-, señala: *"Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control"*.

¹ "Se conoce como expediente administrativo al instrumento material sistemáticamente ordenado que acumula toda la actividad procedimental de un mismo asunto originada de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, comprendiendo documentos, notificaciones, copia de las publicaciones oficiales efectuadas, actas, escritos, resoluciones, etc., que sirven de fundamento a la decisión administrativa y evidencian las diligencias encaminadas a ejecutarla", Juan Carlos Morón Urbina, *"Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General"*, Editorial Gaceta Jurídica Octava Edición, Lima - Perú 2009, página 462.



8. La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos².

Aplicación al caso concreto

9. De la solicitud presentada por Ernesto Alonso Cabral Mejía el 26 de diciembre de 2022 (fs. 126) se aprecia que requirió *"Copia (s) del (los) Informe (s) operativo y anexos (señalado en el artículo 46 del DS 003-2020-DE), que fueron emitidos en el marco del DS 143-2022-PCM, teniendo en cuenta los incisos 45.7³ y 45.8⁴ del DS 003-2020-DE"*.
10. En el presente caso, la parte demandante denegó dicho requerimiento sustentándose en el artículo 15, literal d) del numeral 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concordándola con la Directiva General N° 01-2012-DE/SG *"Normas para garantizar la Seguridad de las Informaciones en el Ministerio de Defensa"* y con la Directiva N° 022-21/JCCFFAA/SJ *"Normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas"*, al considerar que la información requerida tiene carácter secreto; sostiene dicha parte que, al tratarse de información relacionada con el objetivo de lograr el restablecimiento del orden público, mantenimiento del Estado de Derecho y subsistencia del orden democrático, en el marco de un Estado de Emergencia Nacional, a través de acciones militares desplegadas en apoyo a la Policía Nacional, por su propia naturaleza y en aras del éxito de las acciones adoptadas en su conjunto, se justifica que tenga la clasificación de secreta y no sea de público conocimiento.
11. Por su parte, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante la Resolución debatida N° 00782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA (fs. 127-134) señala que el ministerio demandante no brindó al administrado ninguna justificación adecuada de la denegatoria, pues, sólo citó el artículo 15 de la Ley de Transparencia, que sólo ha referido que clasifica la información según la Directiva General N° 022-21/JCCFFAA/SJ -Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando

² Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 14 de julio de 2014 recaída en el Expediente N° 06712-2005-HC/TC, publicada en su Página Web: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04865-2013-HD.htm>

³ *"Los pedidos de información o documentación sobre una operación o acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública"*.

⁴ *"Toda persona tiene derecho a recibir información completa, veraz y oportuna sobre las personas heridas o fallecidas como consecuencia de una operación o acción militar, así como sobre las personas que hayan sido intervenidas"*.



dicho instrumento normativo interno simplemente constituye una guía que regula el procedimiento para la clasificación, mas no corresponde a una resolución que clasifica determinada información; en ese sentido, no se ha acreditado con ningún documento la aludida clasificación, pese a que, la clasificación de información secreta o reservada tiene determinadas formalidades, como que la misma haya sido aprobada mediante una resolución del titular del sector o pliego, o funcionario designado por éste, y que la misma se encuentre consignada en el registro correspondiente, y en el cual se especifique la fecha de la resolución de clasificación, la denominación de la información clasificada y su código, siendo que ninguna de dichas formalidades han sido acreditadas por la entidad en el presente caso.

12. Como puede apreciarse, las razones para ordenar al ministerio demandante que entregue la información solicitada radica en que: **i)** No cumplió con el requisito legal de la clasificación de la información como secreta para denegar el acceso a la información solicitada; y, **ii)** No fundamentó las razones por las cuales la información requerida es de carácter secreto.
13. En el análisis de la información exceptuada de catalogarse como información pública, debe tenerse el artículo 15-C⁵ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el que dispone que los casos establecidos en sus artículos 15, 15-A y 15-B son los ***“Únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental”***, en donde no se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a dicha Ley.
14. En la información solicitada por Ernesto Alonso Cabral Mejía el 26 de diciembre de 2022 (fs. 126), se hace mención a los numerales 45.7 y 45.8 del artículo 45 y al artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional -Decreto Supremo N° 003-2020-DE-, *“Procedimientos como consecuencia del empleo o uso de la fuerza”*, los que estipulan que:
 - “45.7 Los pedidos de información o documentación sobre una operación o acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública.*
 - 45.8 Toda persona tiene derecho a recibir información completa, veraz y oportuna sobre las personas heridas o fallecidas como consecuencia de una operación o acción militar, así como sobre las personas que hayan sido intervenidas”.*

“Artículo 46.- Informe operativo

Al término de las operaciones o acciones militares, el comandante militar debe remitir un informe a su superior inmediato, detallando lo siguiente:

 - i. Lugar, fecha y hora de las operaciones o acciones militares.*

⁵ Artículo agregado por el artículo 1 de la Ley N° 27927, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 4 de febrero de 2003.



- ii. *Personal militar participante, detallándose la unidad militar a la que pertenecen.*
 - iii. *Hechos que motivaron su participación.*
 - iv. *Detalle de las operaciones o acciones militares realizadas. En el caso de una acción militar, se especifican las causas y circunstancias por las cuales se hizo uso de armas de fuego, así como el tipo y cantidad de armas y munición empleada.*
 - v. *De ser el caso, relación de las personas intervenidas y del armamento o material incautado, y que hayan sido puestos a disposición de la autoridad competente.*
 - vi. *Resultado de la operación o acción militar, precisándose la existencia de heridos o fallecidos, la afectación de daños a bienes públicos o privados, intervenidos, entre otros.*
 - vii. *Evaluación operacional, técnica y jurídica de la operación o acción militar, incluyendo aspectos de relevancia y las recomendaciones pertinentes.*
 - viii. *Anexos conteniendo registros filmicos o fotográficos, u otros, si la situación permitió su realización”.*
15. Así, en los artículos 15⁶, 15-A⁷ y 15-B⁸ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se regula las excepciones al ejercicio del derecho sea por Información Secreta, por Información Reservada o por Información Confidencial, sin embargo, aun cuando la información petitionada sobre las personas heridas o fallecidas como consecuencia de una operación o acción militar, así como sobre las personas que hayan sido intervenidas concuerda con parte del contenido del “Informe Operativo” (inciso vi del artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095), esta debe calificarse de forma independiente, con lo cual no cabe debate alguno de no encontrarse enmarcada como información excepta del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, por lo que, debía ser atendida sin controversia por parte del ministerio demandante, pues, el numeral 45.8 del artículo 45 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, estableció que toda persona tiene derecho a recibir dicha información en forma completa, veraz y oportuna.
16. De otro lado, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera que conforme al artículo 21 del entonces Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública -Decreto Supremo N° 072-2003-PCM⁹-, la clasificación de la información secreta o reservada “*también debe cumplir con determinados requisitos formales*” y agrega que el ministerio demandante “*no fundamentó las razones por las cuales la información requerida tiene dicho carácter (...) sin indicar cómo la divulgación de los documentos requeridos por el recurrente, originaría un riesgo determinado, pese a que tiene la carga de acreditarlo*”; al respecto el mencionado artículo señala:

⁶ Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27927, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 4 de febrero de 2003,

⁷ Artículo agregado por el artículo 1 de la Ley N° 27927, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 4 de febrero de 2003.

⁸ Artículo agregado por el artículo 1 de la Ley N° 27927, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 4 de febrero de 2003.

⁹ Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 007-2024-JUS, publicado el 16 mayo 2024.



“Artículo 21.- Registro

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;

- a. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;*
- b. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación;*
- c. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda;*
- d. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y,*
- e. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.”*

17. De lo expuesto, se tiene que el razonamiento de la entidad emplazada resulta errado y transgresor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues, el citado artículo 21 del entonces Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solo se encuentra referido al “Registro” de la información por parte de [a]**quellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido**, esto es, no contiene requisito alguno para que una información sea catalogada como de acceso restringido, comprende sí una serie de obligaciones respecto al resguardo, recolección y archivo, incumplimiento que -de ser el caso- supondría responsabilidades de los funcionarios concernientes (numeral 3 del artículo 34¹⁰ del entonces Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), empero, la información restringida por secreta no pierde dicha naturaleza, pues, esta no se basa en el cumplimiento de ciertas acciones por parte de funcionarios sino en razones de seguridad nacional a fin de garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial, del sistema democrático y de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Respecto a la fundamentación de las razones por las cuales

¹⁰ “Artículo 34.- Infracciones leves. Constituyen infracciones leves, las siguientes conductas: 3. Incumplir con la obligación de conservar la información que posee la Entidad Pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley y su Reglamento”.



la información requerida tiene carácter de secreto, la entidad emplazada ha obviado valorar que el ministerio demandante con el Oficio N° 1194-CCFFAA/SG/UAIP (fs. 117-118), le remitió el Informe N° 005-2023/JCCFFAA/D-3/DAI (fs. 119-121) con el cual comunica que *"cumple con manifestar y desarrollar el sustento que vincula la información petitionada con las excepciones a la entrega y acceso a la misma y del cual es deber de todo funcionario público cautelar y respetar, por tratarse de excepciones de ley"*; sin perjuicio de lo expuesto, por Resolución Ministerial N° 392-2011-DE/SG se aprueba la Directiva General N° 008-2011 MINDEF/SG-UAIP *"Procedimientos para el Acceso, Clasificación, Reclasificación, Desclasificación, Archivo y Conservación de la Información del Sector Defensa"*, donde el artículo 2 del citado dispositivo, delega al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la facultad de clasificar, reclasificar, desclasificar, archivar y conservar la información restringida que producen o posean, asimismo, a fin de lograr su implementación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, formuló la Directiva N° 022-21/JCCFFAA/SJ, Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras que por Resolución N° 107-CCFFAA/SG/FRAI (fs. 36-38) se aprobó la documentación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que será clasificada como secreta, reservada y confidencia, actos administrativos sobre los cuales rige Presunción de Validez, esto es, considerarlos válidos en tanto su nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda (artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo General), con lo cual la validez de lo decidido por tales resoluciones no puede ser ventilado ante la entidad emplazada, sino por acciones planteadas ante el Poder Judicial. Cabe precisar que, si bien, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de sus artículos 15 al 17, dicha fundamentación debe cuidar no acceder al contenido de la información restringida, pues, solamente es accesible para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, según caso concreto.

18. Siguiendo los alegatos de la demanda, el ministerio recurrente, considera que el *"Informe Operativo"* solicitado, tiene la condición de Secreta por el inciso d) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según el cual, el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163¹¹ de la Constitución Política del Estado, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaria riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en dicha Ley, como

¹¹ El Sistema de Defensa Nacional, artículo 163.- *"El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley"*.



es el supuesto de *"Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo"* *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas"*.

19. De la interpretación restrictiva¹² que corresponde sobre el inciso d) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos que es información secreta *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados"*, *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de fuerzas irregulares militarizadas internas"*, *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de fuerzas irregulares militarizadas externas"*, *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú"*, *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de movilización"* y *"Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con operaciones especiales relativos a los antes citados"*, así el numeral 28.3 del artículo 28 del Reglamento del Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, señala sobre los planes y ordenes de operaciones referidos al uso de la fuerza, lo siguiente:

"28.3 Los planes y ordenes de operaciones referidos al uso de la fuerza, deben:

- a) Establecer claramente la línea de mando, relaciones de comando y las responsabilidades específicas de los comandantes involucrados, en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 3, incisos 2 al 6.*
- b) Estar sustentados, fundamentalmente, en la misión asignada, la apreciación de inteligencia y en la logística disponible.*
- c) Detallar las medidas a adoptar en caso haya afectaciones a la vida e integridad de las personas, comprendiendo las obligaciones referentes a las facilidades que se deben de brindar a personal humanitario y de salud.*
- d) Especificar las Reglas de uso de la Fuerza (RUF) implementadas al comandante militar responsable de la acción militar, así como aquellas retenidas por los niveles superiores.*
- e) Contener un anexo legal que incluya la evaluación jurídica escrita del AJO respecto de las acciones militares, la cual es obligatoria en los niveles estratégico militar y operacional. En el nivel táctico, el comandante militar debe requerir la opinión jurídica respectiva:*
 - i. Cuando le sea ordenado explícitamente por su superior inmediato.*
 - ii. Aun sin haber recibido una orden al respecto, siempre que considere que ello sea necesario para el cumplimiento de su misión".*

20. Como puede advertirse, *"los planes y ordenes de operaciones"* tiene por objeto (entre otros) asegurar el control y mantenimiento del orden interno, en acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de un

¹² Artículo 15-C de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Estado de Emergencia, en ese sentido, es información sobre operaciones que aún no se han ejecutado, mientras que, del artículo 46 del citado Reglamento del Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, tenemos que el "*Informe operativo*" tiene lugar cuando las operaciones han sido ejecutadas, teniendo como finalidad informar sobre el resultado de las acciones militares adoptadas con un balance/evaluación sobre lo acontecido; en ese sentido, el mencionado Reglamento no ha establecido que el "*Informe Operativo*" sea idéntico o sea parte de los *planes y ordenes de operaciones*, sobre los cuales si recae la calidad de información secreta por disposición del inciso d) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Anexo (fs. 39-49) de la Resolución N° 107-CCFFAA/SG/FRAI (fs. 36-38); incluso de haber considerado el ministerio demandante que el "*Informe operativo*" contenía en forma parcial información que no sea de acceso público (secreta), correspondía aplicará el artículo 16¹³ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otorgar la información disponible del documento, mas no negar en su totalidad la petición ciudadana. Cabe agregar que, si bien, el artículo 20 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1129 señala que los documentos que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional son de carácter secreto, esta disposición es inaplicable dado que el artículo 12¹⁴ del Decreto Legislativo N° 1129 ha establecido se rigen por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a su difusión, acceso público y excepciones.

21. En consecuencia, no se advierte que la entidad emplazada al emitir la Resolución debatida N° 00782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 9 de marzo de 2023 (fs. 127-134), que ordena entregar la información solicitada por Ernesto Alonso Cabral Mejía, se encuentre incurso en causal de nulidad normada por el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

III. FALLO

Declarando:

PRIMERO:

INFUNDADA la demanda de fs. cincuenta al sesenta y seis, sin costas y costos del proceso¹⁵;

SEGUNDO:

ARCHÍVESE, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE.-
./09.01

¹³ Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27927, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 4 de febrero de 2003.

¹⁴ Artículo modificado por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 7 de enero de 2017, la misma que entró en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo que aprueba su Reglamento y la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

¹⁵ Acorde con el artículo 45 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.